



PUTUSAN
Nomor 1131 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ARZUL,**
2. **MARWAN,**

keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Toriki, Kecamatan Anggaber, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Fahd Atsur, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Fa'at & Khalid, berkantor di Jalan Malaka, Citraland, Bluestone G.1/12, Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Drs. KAIMUDDIN HARIS, bertempat tinggal di Jalan Bunga Kamboja, Nomor 26, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabri Guntur, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sabri Guntur S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Perumahan Dosen, Blok U, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1131 K/Pdt/2024



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 37.484 m² (tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Utara : Jalan 40 Desa Kasumewuho-Toriki,
Barat : tanah dikuasai H. Kasim dan Usman,
Timur : tanah dikuasai Drs. H. Asiz Tondrang dan Djaenuddin,
Selatan : tanah yang dikuasai BIPP;
3. Menyatakan sah demi hukum atas Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor 18/DK/V/2014, tanggal 2 Januari 2014 seluas ± 32.484 m² (tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) antara Tashan Tosepu, S.Sos. dengan Drs. H. Kaimuddin Haris (Penggugat) yang diketahui oleh Camat Wawotobi atas nama Ir. Sadeli Taora dan Kepala Desa Kasumehuwo atas nama Djaenuddin;
4. Menyatakan sah demi hukum atas Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor 19/DK/V/2014, tanggal 2 Januari 2014 seluas ± 5.000 m² (lima ribu meter persegi) antara Drs. Ramli dengan Drs. H. Kaimuddin Haris (Penggugat) yang diketahui oleh Camat Wawotobi atas nama Ir. Sadeli Taora dan Kepala Desa Kasumehuwo atas nama Djaenuddin;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum karena telah menguasai, memperjualbelikan serta membuat empang di atas tanah Penggugat dengan luas tanah masing-masing yang di klaim oleh Tergugat I adalah 18 m x 50 m = 900 m² dan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1131 K/Pdt/2024



yang telah dijual kepada Tergugat II adalah seluas 18 m x 40 m = 760 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Tanah yang diklaim/dikuasai Tergugat I:

Utara : Penggugat,
Barat : Marwan,
Selatan : rawa-rawa,
Timur : Penggugat;

- Tanah yang dibeli Tergugat II dari Tergugat I:

Utara : Penggugat,
Barat : Marwan,
Selatan : rawa-rawa,
Timur : Arzul;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat, meninggalkan serta mengosongkan objek sengketa secara sukarela tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan *immateriil* kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah) dengan uraian kerugian berikut:

- a. Kerugian materiil:

Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengelola objek sengketa untuk dijadikan persawahan, yang jika dikelola dapat menghasilkan gabah/padi setiap panennya sebanyak 20 (dua puluh) karung gabah dan dalam 1 tahun, 2 x panen, sehingga setiap tahun Penggugat harusnya mendapat 40 (empat puluh) karung gabah yang harga perkarungnya senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per karung, maka jika dikalikan setiap satu tahun terdapat 40 karung gabah x Rp400.000,00 = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sementara Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sawah milik Penggugat sudah 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai saat ini tahun 2022, maka yang dikalikan adalah 5 tahun x Rp16.000.000,00 = Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1131 K/Pdt/2024



rupiah), untuk itu total kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

b. Kerugian *immateriil*:

Penggugat harus menanggung malu kepada keluarga dan masyarakat sekitar karena dianggap sebagai pihak yang tidak benar, untuk itu derita menanggung malu yang dialami Penggugat jika dinilai dengan rupiah, maka kerugian ini adalah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsider:

Jika bapak Hakim atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Unaaha telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Unh, tanggal 11 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 37.484 m² (tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Kasumewuho, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Jalan 40 Desa Kasumewuho-Toriki,
Barat : tanah dikuasai H. Kasim dan Usman,
Timur : tanah dikuasai Drs. H. Asiz Tondrang dan Djaenuddin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah yang dikuasai BIPP;

3. Menyatakan sah demi hukum atas Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor 18/DK/V/2014, tanggal 2 Januari 2014 seluas $\pm 32.484 \text{ m}^2$ (tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) antara Tashan Tosepu, S.Sos. dengan Drs. H. Kaimuddin Haris (Penggugat) yang diketahui oleh Camat Wawotobi atas nama Ir. Sadeli Taora dan Kepala Desa Kasumehuwo atas nama Djaenuddin;
4. Menyatakan sah demi hukum atas Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor 19/DK/V/2014, tanggal 2 Januari 2014 seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) antara Drs. Ramli dengan Drs. H. Kaimuddin Haris (Penggugat) yang diketahui oleh Camat Wawotobi atas nama Ir. Sadeli Taora dan Kepala Desa Kasumehuwo atas nama Djaenuddin;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.653.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 51/PDT/2023/PT KDI, tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Unaaha kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2023 kemudian

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1131 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pdt/2023/PN Unh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 51/PDT/2023/PT KDI, tanggal 11 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul di semua tingkatan peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 1 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Unaaha, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1131 K/Pdt/2024



tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Bukti P-1 yaitu Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor 18/DK/V/2014, tanggal 2 Januari 2014 seluas $\pm 32.484 \text{ m}^2$ (tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi) antara Tashan Tosepu, S.Sos. dengan Drs. H. Kaimuddin Haris (Penggugat) dan bukti P-2 yaitu Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor 19/DK/V/2014, tanggal 2 Januari 2014 seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) antara Drs. Ramli dengan Drs. H. Kaimuddin Haris (Penggugat). Bukti P-1 dan P-2 tersebut diketahui oleh Camat Wawotobi atas nama Ir. Sadeli Taora dan Kepala Desa Kasumehuwo atas nama Djaenuddin serta dikuatkan saksi Tashan Tosepu dan saksi Drs. Ramli yang membuktikan kalau objek sengketa milik Penggugat;

Bahwa sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas objek sengketa, karena walaupun nama Tergugat I tercantum dalam Surat Ukur atas Sertifikat Hak Milik 00092 atas nama Sirajuddin, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang sah atas objek sengketa karena tidak ada bukti sertifikat atau alas hak kepemilikan lainnya yang sah atas nama Para Tergugat atas objek sengketa, oleh karenanya tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1131 K/Pdt/2024



oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ARZUL, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ARZUL, 2. MARWAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1131 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1131 K/Pdt/2024